

1500507-43.2021.8.26.0294

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2129339/2021 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CLEITON ROMANO DE ALMEIDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

CLEITON ROMANO DE ALMEIDA foi denunciado como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500507-43.2021.8.26.0294 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500507-43.2021.8.26.0294

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2129339/2021 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CLEITON ROMANO DE ALMEIDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

CLEITON ROMANO DE ALMEIDA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei

11.343/06, c/c art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Consta dos autos que, por volta das 15h20min do dia 11 de maio de 2021, na Avenida Figueira, nº 97, CDHU, Vila Antunes, cidade de Cajati, comarca de Jacupiranga/SP, CLEITON ROMANO DE ALMEIDA trazia consigo, no interior de duas sacolas plásticas, 391 gramas de cocaína, acondicionadas em 307 microtubos, 39 gramas de crack, divididas em 194 pedras, 900 gramas de maconha, divididas em 216 porções.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, CLEITON ROMANO DE ALMEIDA, portava arma de fogo, consistente em 01 (uma) pistola Taurus, oxidada, calibre 9mm, municiada com três cartuchos, número TGX039777, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 57/58.

Resposta à acusação, às fls. 94/95.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e realizado o interrogatório do réu. Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório, passo a decidir.

Crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudo definitivo de fls. 132/135.

A autoria é certa e recai sobre o réu, com base na prova testemunhal colhida em Juízo.

Os policiais militares afirmaram que estavam em operação de combate ao tráfico de drogas em local conhecido por essa prática, quando avistaram o réu empreendendo fuga, ao perceber a presença da viatura. Contaram que lograram êxito em detê-lo e, em busca pessoal, localizaram entorpecentes e uma arma de fogo.

Ambos os policiais militares prestaram depoimentos seguros e harmônicos entre si, inexistindo nos autos algo que os desabone. Dessa forma, trata-se de prova segura para condenação.

O réu negou os fatos, o que restou isolado nos autos.

Dessa forma, diante das provas ora reunidas, a condenação é de rigor no tocante ao crime em comento.

Crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

A hipótese é de absolvição.

De acordo com o laudo de fls. 128/131, a arma apreendida não possui potencialidade lesiva, o que afasta a tipicidade da conduta.

Passo à dosimetria da pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59 do Código Penal. No caso, a quantidade e variedade de droga é circunstância desfavorável ao réu. Isto posto, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na 2ª fase, aumento a pena em 1/6, em razão da reincidência (0000085-95.2018.8.26.0570), e fixo a pena intermediária em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na 3ª fase, não incidem causas de aumento ou diminuição.

Ante o exposto, CONDENO o réu CLEITON ROMANO DE ALMEIDA pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa e o ABSOLVO no tocante ao delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03, com fundamento no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que o réu seja portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado, em razão da reincidência.

Ausentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Mantenho a prisão preventiva do réu por seus próprios fundamentos.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Intime-se.

Jacupiranga, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA